

Commissione Tributaria Provinciale Nuoro - Sez. I
Sentenza del 16/02/2024 - n. 37

SENTENZA

- sul ricorso n. 134/2019 depositato il 23/05/2019 proposto da G.C. -
contro

Comune di Siniscola - Via Roma 155 08029 Siniscola NU elettivamente domiciliato presso
protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. (...) TOSAP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti: Omissis

Ricorrente: illegittimità dell'atto; condanna alle spese.

Resistente: rigetto del ricorso; condanna alle spese.

Svolgimento del processo

((...)), in giudizio personalmente, con ricorso notificato il 21/09/2019 alla società Concessionaria del servizio accertamento e riscossione TOSAP del Comune di Siniscola e depositato presso la Commissione tributaria provinciale di Nuoro in data 23/05/2019, ha impugnato l'avviso di accertamento n. (...) del 31/01/2019, notificato il 14/02/2019, con il quale il Comune di Siniscola ha chiesto il versamento della somma di Euro 39,00, a titolo di tributo TOSAP per l'anno 2018, oltre sanzioni ed interessi, per passo carrabile, in quanto non corrisposto per quell'anno.

Il ricorrente C.G. con il presente ricorso:

1) eccepisce la violazione dell'art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 507 del 1993, che, nel disciplinare "Occupazioni permanenti - tariffe - passi carrabili: criteri di determinazione della superficie", avrebbe statuito che sono considerati "passi carrabili" quei manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. In proposito, afferma che mancherebbe il presupposto di imposta in quanto la fattispecie che lo riguarda si riferirebbe ad un semplice accesso senza alcun manufatto e senza occupazione di suolo pubblico. Ciò in quanto la predetta società Concessionaria del Comune di Siniscola, con l'atto impugnato, avrebbe erroneamente posto a tassazione un presunto passo carrabile ubicato in S. alla via C. n. 30, che, invece, sarebbe identificabile come "passo carraio a raso".

2) A conferma, allega alcune fotografie e cita le sentenze della Corte di Cassazione, n. 16733 del 27.07.2007 e n. 8106 del 28.4.2004, secondo cui "non sono soggetti a TOSAP i varchi che sono posti a filo con il manto stradale, i quali vanno distinti dai passi carrabili ... i cosiddetti varchi a raso (che si immettono direttamente sulla strada) non sono soggetti alla tassa poiché semplici accessi, privi di opere visibili e non rendono concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico" e "il passo a raso non determina occupazione visibile di suolo pubblico dato che manca qualsiasi opera o manufatto realizzato su suolo pubblico".

La resistente società Concessionaria del servizio accertamento e riscossione TOSAP del Comune di Siniscola, costituita in giudizio in data 30/08/2019, controdeduce:

A) Chiede il rigetto del ricorso ritenendo legittimo l'atto di accertamento impugnato in quanto l'immobile di proprietà del ricorrente sig. C., ubicato in S. alla Via C. n. 30, non si configurerebbe come "passo carraio a raso", contrariamente a quanto sostenuto dal medesimo, bensì come vero e proprio "passo carrabile", poiché caratterizzato dalla contiguità tra la sede stradale pubblica e quella privata e servito da una colata di cemento che eliminerebbe i dislivelli tra la proprietà privata e la via pubblica. Ciò determinerebbe una modifica del piano stradale e, conseguentemente, il presupposto e la legittimità della tassazione accertata con l'eccepito avviso di accertamento.

B) Anche la società Concessionaria esibisce alcuni reperti fotografici a supporto delle argomentazioni innanzi richiamate, a propria difesa.

Motivi della decisione

I. La Commissione rigetta il ricorso: esso è infondato poiché, dall'esame della documentazione depositata dalle parti processuali e, in particolare, dalle rilevazioni fotografiche del luogo di ubicazione dell'accesso oggetto di contestazione, emerge che, nella fattispecie in riferimento, si concretizza la sussistenza del presupposto della TOSAP per l'anno 2018, come individuato dalla resistente società Concessionaria del Comune di Siniscola con l'impugnato avviso di accertamento.

II. Invero, le immagini fotografiche esaminate corroborano la tesi della predetta società Concessionaria, evidenziando che le modifiche apportate con l'utilizzo dello scivolo di cemento per consentire l'accesso dalla pubblica via (F. C.) alla proprietà privata posta al civ. 30, hanno determinato il presupposto impositivo tributario connesso all'occupazione del suolo pubblico.

III. Il Codice della Strada definisce il marciapiede come parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni e definisce poi il passo carrabile come accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

IV. Ai sensi dell'art. 38 c.1 D.Lgs. n. 507 del 1993 "sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province".

V. Ai sensi dell'art. 44 c.4 D.Lgs. n. 507 del 1993 "sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata".

VI. Ai sensi, poi, dell'art. 44 c.7 D.Lgs. n. 507 del 1993 "la tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico".

VII. Sulla base di tali nozioni la giurisprudenza ha espresso un indirizzo univoco suscettibile di orientare ai fini della odierna decisione.

VIII. Si afferma che la nozione normativa di "passo carrabile", desumibile dall'art. 44 del D.Lgs. n. 507 del 1993, ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), comprende sia i manufatti costituiti da listoni di pietra o altro materiale, sia da appositi intervalli sui marciapiedi o da una modifica del piano stradale finalizzata a facilitare l'accesso dei veicoli alle proprietà private. Sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti "a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada" (Cass., Sez.V, 31.7.2007 n.16913, in fattispecie i cui si è ritenuta soggetta a tassazione la occupazione, finalizzata alla realizzazione dell'accesso, che si attui con opere visibili, dirette a facilitare tale accesso e ciò sulla scorta della previsione testuale di manufatti "costruiti" di cui al co.4 dell'art. 44 D.Lgs. n. 507 del 1993 cit.).

IX. La distinzione è ulteriormente precisata affermandosi che "in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), i varchi cosiddetto a raso, ossia posti a filo con il manto stradale, da tenersi distinti dai passi carrabili, in quanto rappresentano semplici accessi privi di opere visibili che rendano concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, non sono soggetti ad imposta, a differenza degli altri, perché questi ultimi, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, presuppongono la destinazione particolare ed eccezionale dell'area prospiciente, attraverso il rilascio del divieto di sosta che renda palese tale destinazione" (Cass., Sez. V, 28.4.2004, n.8106).

X. Si afferma infine che "in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), nel caso di passi carrabili il presupposto oggettivo del tributo è costituito dall'esistenza in sé del passo carrabile, mentre la natura del soggetto - privato proprietario dell'immobile o Comune - curatore ed utilizzatore del passo medesimo rileva solo ai fini della misura della tassa, ai sensi dell'art. 44, comma nono, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507" (Cass., Sez. V, 5.8.2004, n.15079).

XI. Ad avviso della Commissione, dunque, nella fattispecie la presenza di un manufatto (scivolo) di cemento per l'accesso (cfr. documentazione fotografica del ricorrente e della resistente) esclude che possa parlarsi di passo carrabile/accesso "a raso".

XII. In relazione alle suesposte considerazioni, constatata la legittimità dell'atto di accertamento impugnato, si ritiene che sussistano i presupposti per il rigetto del medesimo e per la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese di giudizio, quantificate in Euro 150,00.

Conclusione

Così deciso in Nuoro, il 15 settembre 2021.